

Mẫu I.1.8

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp điều chỉnh chung)

- Điều 48 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư đặc biệt)
- Điểm a khoản 1 Điều 52 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)
- Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
- Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế...)
- Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ¹

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2120472157 chứng nhận lần đầu ngày 29/06/2022, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 20/05/2025, nơi cấp: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: Giới tính:

Ngày sinh: Quốc tịch:

Mã số định danh cá nhân²:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY TNHH SUNAGRO FOOD (VIET NAM)

¹ Áp dụng cả trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

² Mã số định danh cá nhân:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân và người đại diện theo pháp luật là công dân có quốc tịch Việt Nam hoặc công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài nhưng lựa chọn sử dụng quốc tịch Việt Nam thì chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã định danh cá nhân, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email.

- Đối với các nhà đầu tư cá nhân và người đại diện theo pháp luật là công dân có quốc tịch nước ngoài hoặc công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài nhưng lựa chọn sử dụng quốc tịch nước ngoài thì ghi các thông tin về ngày sinh, quốc tịch, giới tính và số Hộ chiếu.



Loại hình tổ chức kinh tế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Địa chỉ trụ sở: Nhà xưởng A_17A14, lô A_17_CN, đường NX5 khu công nghiệp Bàu Bàng, Phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế: 3703070408

Điện thoại: 86 17742000575 Email: 122305721@qq.com Website (nếu có):

Vốn điều lệ: Sáu tỷ tám trăm năm mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng và tương đương ba trăm nghìn đô la Mỹ (tỷ giá ngày của).

Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:

STT	Tên nhà đầu tư	Quốc tịch	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)
			VNĐ	Tương đương USD	
1	HK JS INDUSTRY CO., LIMITED	Trung Quốc	6.853.500.000	300.000	100

Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: YANG, ZHIPENG Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/04/1988 Quốc tịch: Trung Quốc Chức danh: Tổng giám đốc

Số hộ chiếu: ES0899129

Địa chỉ liên hệ: Nhà xưởng A_17A14, lô A_17_CN, đường NX5 khu công nghiệp Bàu Bàng, Phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 86 17742000575 Email: 122305721@qq.com

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư: Không có

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Nội dung điều chỉnh thứ nhất

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

2. Mục tiêu dự án:

- Hoạt động sản xuất: Chế biến các loại hạt.
- Hoạt động thương mại: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các loại hàng hóa không thuộc loại hàng hóa, cấm xuất khẩu, nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến các loại hạt.	Chế biến và bảo quản rau quả.	1030	
2	Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu; Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn): Các loại hàng hóa không thuộc loại hàng hóa, cấm xuất khẩu, nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	Bán buôn tổng hợp. Dịch vụ bán buôn.	4690	622

Đối với các hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương và/ hoặc đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định.

- Nay đăng ký sửa thành:

2. Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến và bảo quản rau quả. <i>Chi tiết: Chế biến các loại hạt và trái cây.</i>	1030	
2	Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS gồm: 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0810, 0813, 2008 liên quan đến hoạt động sản xuất; đồng thời, không thuộc hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Danh mục hàng hóa	4690 4632 4620	622

	không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (không thành lập cơ sở bán buôn và cơ sở bán lẻ tại Khu công nghiệp).		
--	--	--	--

Đối với các hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương và/ hoặc đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định.

- Lý do điều chỉnh: Kê khai các hàng hóa theo mã HS và bổ sung mã ngành VSIC phù hợp đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các loại hạt, trái cây và hàng hóa tương tự có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của dự án; đồng thời bảo đảm phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cam kết quốc tế và quy định pháp luật hiện hành.

b) Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh trước):

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: “7. Thời hạn hoạt động của dự án: 35 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Thời gian thuê xưởng đến ngày 17 tháng 8 năm 2026)”

- Nay đăng ký sửa thành: “7. Thời hạn hoạt động của dự án: 35 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Thời gian thuê xưởng đến ngày 17 tháng 8 năm 2027)”

- Lý do điều chỉnh: CÔNG TY TNHH SUNAGRO FOOD (VIET NAM) và CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BÀU BÀNG -BB01 đã thỏa thuận gia hạn Hợp đồng thuê bất động sản đến ngày 17 tháng 8 năm 2027

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có): Thỏa thuận sửa đổi số 2 của Hợp đồng thuê bất động sản số BWBB/PLC/22001/PL2 giữa Công Ty TNHH Sunagro Food (Viet Nam) và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW.

III. ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)

1. Các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, chuyên giao công nghệ, phòng cháy, chữa cháy quy định tại Phụ lục 1, 2, 3 và 4 Mẫu I.1.1 Thông tư này và các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan áp dụng đối với dự án.

2. Đánh giá sơ bộ sự phù hợp của dự án với các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại mục III.1 nêu trên và quy định tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, thì từ bỏ tất cả các quyền và lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật trong nước hoặc theo bất kỳ điều ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với nhà đầu tư đó. *(Áp dụng đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài)*

4. Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại các Phụ lục 1, 2, 3 và 4 Mẫu I.1.1 Thông tư này, các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác và quy định khác của pháp luật có liên quan áp dụng đối với trường hợp của dự án; không thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ, phòng cháy, chữa cháy. *(Áp dụng đối với dự án thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)*

5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp không thực hiện đúng các nội dung cam kết và tiến độ triển khai; trường hợp dự án không thực hiện đúng cam kết và tiến độ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể xem xét ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án, chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

.....

TP Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2026
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án
(Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có))



YANG, ZHIPENG
Chức danh: Tổng giám đốc